

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1309/2533

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นางหนูแคล้ว แก้วประกอบ

จำเลย

นางหนูแคล้ว แก้วประกอบ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 200, มาตรา 219, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องหนึ่งข้อหาเป็น ประโยชน์แก่จำเลย ส่วนข้อหาอื่นที่จำเลยฎีกาศาลอุทธรณ์ยื่น ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย การที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยในข้อหาทำสุราและข้อหาผีสุราไว้ในความครอบครองคราวเดียวกันเช่นนี้ไม่ชอบ แม้จำเลยจะทำสุรากลั่นและสุราแช่และมีทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ก็เป็นความผิดกรรมเดียวหาใช่เป็นความผิดคนละกรรมไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานทำสุรากลั่นโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,30 จำคุก 2 เดือน ฐานทำสุราแช่โดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,30 ปรับ 200 บาท ฐานผีสุรากลั่นไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,32 ปรับ 1,000 บาท ฐานผีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,32 ปรับ 1,000 บาท และฐาน
มีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตตามพระ
ราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,30 จำคุก 2 เดือน เรียงกระทงลงโทษ รวมจำ
คุก 4 เดือน และปรับ 2,200 บาทกับให้บวกโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
2809/2529 ของศาลนี้ที่รอไว้ 6 เดือนเข้าในคดีนี้ด้วย รวมเป็นจำคุก 10 เดือน และ
ปรับ 2,200 บาทศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหา
ฐานทำสุรากลั่นโดยมิได้รับอนุญาต ลงโทษจำเลยข้อหาฐานมีสุรากลั่น ทำสุราแช่ มี
สุราแช่และมีภาชนะเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครอง เมื่อลดโทษและบวก
โทษแล้ว คงจำคุก 8 เดือนและปรับ 2,200 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยข้อ 2.2 ที่ว่าแม้จำเลยจะทำสุรากลั่นและ
สุราแช่ และมีทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ ก็เป็นความผิดกรรมเดียว จะเรียงกระทง
ลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาข้อ 2.2 ของจำเลยไว้
พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันรับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยข้อ 2.2 ที่ว่าแม้จำเลยจะทำสุรากลั่นและ
สุราแช่ และมีทั้งสุรากลั่นและสุราแช่ ก็เป็นความผิดกรรมเดียว จะเรียงกระทง

ลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาข้อ 2.2 ของจำเลยไว้
พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก้ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันรับ

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>